

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ

Mozartova 3, 601 52 Brno | ID datové schránky: feaabdn

k rukám státního zástupce vyřizujícího přezkum postupu OSZ v Prostějově pod sp.zn. 1 KZT 475/2026

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKOUMÁNÍ

a podnět k výkonu dohledu ve věci preventivního podání ze dne 12. 7. 2026

Podavatel	Mgr. Dušan Dvořák, Edukativní konopná klinika, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov; ID DS r8u3nhx
Věc	Doplnění přezkumu vedeného pod sp. zn. 1 KZT 475/2026
Datum	26. července 2026
Způsob podání	Datovou schránkou
PODSTATA DOPLNĚNÍ: Podavatel nežádá o abstraktní schválení budoucího jednání. Žádá, aby KSZ Brno přezkoumalo, zda OSZ v Prostějově a Policie ČR vůbec věcně posoudily konkrétní nabídku preventivní součinnosti a návrh méně invazivních opatření před případným zásahem do obydlí, nemovitostí a pozemků.	

I. Účel a rozsah tohoto doplnění

Tímto doplňuji své podání ze dne 10. 7. 2026, které KSZ Brno vede pod sp. zn. 1 KZT 475/2026 jako přezkum postupu Okresního státního zastupitelství v Prostějově ve věci sp. zn. 1 ZT 11/2010.

KSZ Brno sdělením ze dne 21. 7. 2026, č. j. 1 KZT 475/2026-32, oznámilo, že po opatření příslušných spisových materiálů postup OSZ přezkoumá. Doplnění se opírá o nové listiny vzniklé nebo předložené po zahájení přezkumu a žádá jejich posouzení ve vzájemných souvislostech, nikoli izolovaně.

Výslovně odkazuji na předžalobní výzvu Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. 7. 2026, která již byla KSZ Brno k tomuto přezkumu zaslána. Pro úplnost ji znovu přikládám. Dále přikládám další doplnění ze dne 25. 7. 2026, zásahovou žalobu proti Ministerstvu vnitra podanou dne 23. 7. 2026 a sdělení Policie ČR ze dne 20. 7. 2026.

Související zásahové žaloby uvádím jako kontext dokládající, že otázka preventivní součinnosti, proporcionality a procesní ochrany není jednorázová. Nežádám KSZ Brno, aby v tomto řízení rozhodovalo o důvodnosti těchto žalob; žádám, aby nepřehlédlo jejich skutkovou a důkazní souvislost s nyní přezkoumávaným postupem.

II. Skutková chronologie

Datum	Listina / úkon	Dokumentovaný význam
-------	----------------	----------------------

10. 7. 2026	Žádost KSZ Brno o přezkum	Zahájila brněnskou přezkumnou větev; KSZ ji vede pod sp. zn. 1 KZT 475/2026.
12. 7. 2026	Preventivní podání	Zasláno Policii ČR, OSZ v Prostějově a Okresnímu soudu v Prostějově; nabízelo evidenci, označení rostlin, fotodokumentaci, místní šetření a dobrovolné vydání věcí a žádalo přednost méně invazivních prostředků.
12. 7. 2026	Návrh na obnovu řízení	Návrh doručen stejným adresátům; tvoří související procesní rámec.
14. 7. 2026	Předžalobní výzva NSZ	Následná důkazní listina navazující na preventivní podání; KSZ Brno ji již podle podavatele obdrželo k přezkumnému spisu.
20. 7. 2026	Sdělení Policie ČR	Č. j. KRPM-100092-2/ČJ-2026-1412UO: výzva z 14. 7., adresovaná NSZ, byla bez přijetí dalšího opatření uložena pod č. j. KRPM-100092/ČJ-2026-1412UO. Sdělení preventivní podání z 12. 7. nezmiňuje.
21. 7. 2026	Sdělení KSZ Brno	Č. j. 1 KZT 475/2026-32: KSZ po opatření spisů přezkoumá postup OSZ v Prostějově.
23. 7. 2026	Zásahová žaloba proti Ministerstvu vnitra	Podána Městskému soudu v Praze proti sdělení MV č. j. MV-114818-2/TP-2026. Uvádí související zásahové žaloby 18 A 17/2026, 18 A 23/2026 a 8 Ad 9/2026.
25. 7. 2026	Další doplnění předžalobní výzvy NSZ	Podnět k dohledu nad dohledovou činností VSZ v Praze a postupem VSZ v Olomouci; výslovně označuje spisy 1 KZT 475/2026 a 1 ZT 11/2010 a cituje policejní sdělení.

III. Dokumentovaná fakta

Preventivní podání ze dne 12. 7. 2026 bylo adresováno také OSZ v Prostějově a Policii ČR.

Podání nabízelo konkrétní formy spolupráce: průběžnou evidenci, označení rostlin, fotodokumentaci, místní šetření, dobrovolné vydání věcí a využití méně invazivních prostředků před případnou prohlídkou nebo jiným zásahem.

Předžalobní výzva NSZ ze dne 14. 7. 2026 byla následnou listinou; nenahrazovala a nemohla nahradit věcné posouzení preventivního podání ze dne 12. 7. 2026.

Policejní sdělení ze dne 20. 7. 2026, č. j. KRPM-100092-2/ČJ-2026-1412UO, reagovalo pouze na předžalobní výzvu ze dne 14. 7. a oznámilo její uložení bez dalšího opatření. Preventivní podání ze dne 12. 7. v něm není označeno ani věcně vypořádáno.

KSZ Brno dne 21. 7. 2026 pod č. j. 1 KZT 475/2026-32 oznámilo budoucí přezkum po opatření spisů; právě proto lze nyní listiny zahrnout do dosud otevřeného přezkumu.

Další doplnění předžalobní výzvy ze dne 25. 7. 2026 a zásahová žaloba proti Ministerstvu vnitra podaná dne 23. 7. 2026 se dotýkají širší otázky rozlišování podání podle obsahu, jejich evidenčního osudu a roztržitelnosti vyřizování. Pro nyní přezkum jsou důkazním kontextem, nikoli důkazem pochybení OSZ nebo Policie samy o sobě.

IV. Právní hodnocení podavatele

ODDĚLENÍ TVRZENÍ OD FAKTŮ: Následující část představuje právní názor a procesní tvrzení podavatele. Není tvrzeno jako prokázaný fakt, že policie nebo státní zastupitelství jednaly úmyslně, účelově či ve zlém úmyslu.

Podle názoru podavatele hrozí vznik procesní pasti: stát byl předem seznámen s konkrétní nabídkou kontrolovatelné součinnosti, avšak žádný z oslovených orgánů se dosud zjevně a přezkoumatelně nevyjádřil k tomu, zda a jak bude tato nabídka využita. Současně zůstává zachována možnost budoucího intenzivního zásahu. Tato kombinace může podavatele stavět do situace, kdy nemůže předem ověřit požadovaný postup, ale zpětně může nést plné důsledky jeho odlišného posouzení orgány veřejné moci.

Tato formulace je závěrem dovozovaným z dosavadních odpovědí, nikoli tvrzením o subjektivním úmyslu konkrétních osob. Právě proto je nutné, aby KSZ Brno obstaralo a vyhodnotilo spisový podklad a určilo, zda preventivní podání bylo skutečně věcně posouzeno, kým, kdy a s jakým výsledkem.

V. Povinnost zkoumat obsah, nikoli jen označení listiny

Pouhé administrativní uložení pozdější listiny nevypovídá o vyřízení dřívějšího preventivního návrhu. Předmětem přezkumu proto nemá být jen otázka, zda byla předžalobní výzva evidována, ale zejména zda orgány rozpoznaly a posoudily skutečný obsah podání ze dne 12. 7. 2026.

Je-li věc vedena v přípravném trestním řízení a podavatel má postavení osoby, proti níž se řízení vede, přichází v úvahu přezkum závad v postupu policejního orgánu podle § 157a trestního řádu. Bez ohledu na konečnou procesní kvalifikaci musí být zřejmé, zda bylo podání vyřízeno jako žádost v rámci trestního řízení, jako podnět k výkonu dozoru, jako trestní oznámení či jiným zákonným způsobem; nemůže zůstat bez zjiitelného věcného osudu.

VI. Proporcionalita a preventivní součinnost

Trestní řád ukládá policejnímu orgánu činit také nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti (§ 158 odst. 1). Státní zástupce je oprávněn ukládat policejnímu orgánu úkony potřebné k objasnění věci (§ 157 odst. 2). Judikatura Ústavního soudu současně vychází z toho, že domovní prohlídka je subsidiárním úkonem a že důvody zásahu musí být relevantní, dostatečné a přiměřené; význam má i dostupnost jiných prostředků a důkazů (např. I. ÚS 1725/13, III. ÚS 1956/13).

Z toho podavatel nedovozuje nárok na předběžný souhlas s budoucím jednáním ani absolutní vyloučení zákonného zásahu. Dovozuje však povinnost nabídku konkrétní součinnosti nezamířet a při případné volbě intenzivnějšího prostředku doložit, proč nabízené mírnější postupy nebyly dostačující.

VII. Namítaný dlouhodobý vzorec jednání KSZ v Brně v letech 2011–2025

TVRZENÍ PODAVATELE K PROVĚŘENÍ: Podavatel tvrdí, že KSZ Brno v letech 2011–2025 opakovaně předávalo jeho podání do trestních řízení vedených u Okresního soudu v Prostějově, aniž by samostatně a věcně vyhodnotilo trestní podněty a přezkumy postupu OSZ v Prostějově, a aniž by zajistilo prověření konkrétních skutečností uvedených v těchto podáních.

Toto historické tvrzení není v tomto doplnění vydáváno za fakt, neboť úplné spisy nejsou součástí nyní přikládaného souboru listin. Podavatel žádá, aby KSZ Brno tvrzení ověřilo ze své spisové evidence a aby se vyhnulo opakování namítaného postupu, tedy pouhému předání listin do jiného řízení bez samostatného vypořádání otázky dozoru a přezkumu.

Pokud KSZ Brno dospěje k odlišnému závěru, žádám, aby označilo konkrétní spisové značky, data a věcná vyřízení, z nichž tento závěr vychází. Obecné konstatování, že podání byla „zohledněna“ nebo „postoupena“, by neodpovědělo na otázku, zda byl jejich konkrétní obsah skutečně přezkoumán.

VIII. Konkrétní návrhy a požadavky

Žádám, aby KSZ Brno v rámci probíhajícího přezkumu:

zjistilo, pod jakou spisovou značkou a jakým procesním způsobem bylo u OSZ v Prostějově evidováno a vyřízeno preventivní podání ze dne 12. 7. 2026;

vyžádalo od Policie ČR úplný spisový podklad a ověřilo, zda bylo preventivní podání věcně posouzeno odděleně od následné předžalobní výzvy NSZ;

uvedlo, kdo, kdy a na základě jakých úvah rozhodl o nabídce evidence, označení rostlin, fotodokumentace, místního šetření, dobrovolného vydání věcí a dalších méně invazivních prostředků;

posoudilo, zda policejní sdělení omezené na uložení předžalobní výzvy, při současné absenci doložené odpovědi na preventivní podání, odhaluje závadu v postupu policejního orgánu nebo nedostatek dozoru OSZ v Prostějově;

rozlišilo, zda a v jakém rozsahu se uplatní § 157a trestního řádu, dohled podle zákona o státním zastupitelství nebo jiný procesní režim, a případně podání v příslušném rozsahu postoupilo příslušnému orgánu;

vyhodnotilo přiložené listiny ve vzájemné souvislosti a výslovně se vypořádalo s namítaným rizikem procesní pasti;

ověřilo tvrzený historický způsob vyřizování souvisejících podání z let 2011–2025 a sdělilo konkrétní výsledky tohoto ověření;

vyrozumělo podavatele věcně a přezkoumatelně, nikoli pouze sdělením, že listiny byly založeny, postoupeny nebo vzaty na vědomí.

IX. Výslovné vymezení toho, co podavatel netvrdí

Podavatel netvrdí jako prokázaný fakt, že konkrétní policista nebo státní zástupce jednal úmyslně či účelově.

Podavatel netvrdí, že nabídka součinnosti automaticky vylučuje jakýkoli budoucí zákonný zásah.

Podavatel nežádá KSZ Brno o předběžnou legalizaci pěstování ani o nahrazení rozhodovací činnosti trestního soudu.

Podavatel tvrdí, že konkrétní preventivní návrh musí mít zjistitelný procesní osud a že případné odmítnutí mírnějšího postupu musí být zpětně přezkoumatelné.

X. Přílohy

Preventivní oznámení, nabídka součinnosti a žádost o uplatnění mírnějších prostředků ze dne 12. 7. 2026.

Sdělení Policie České republiky ze dne 20. 7. 2026, č. j. KRPM-100092-2/ČJ-2026-1412UO.

Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. 7. 2026 (KSZ Brno již dříve zaslána; přiložena znovu pro úplnost).

Podnět k výkonu dohledu nad dohledovou činností VSZ v Praze a nad postupem VSZ v Olomouci, současně další doplnění předžalobní výzvy, ze dne 25. 7. 2026.

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem proti Ministerstvu vnitra, podaná Městskému soudu v Praze dne 23. 7. 2026 proti sdělení č. j. MV-114818-2/TP-2026.

Další související zásahové žaloby jsou v žalobě proti Ministerstvu vnitra označeny jako věci Městského soudu v Praze sp. zn. 18 A 17/2026 (NCOZ), 18 A 23/2026 (Ministerstvo spravedlnosti) a 8 Ad 9/2026 (Ministerstvo zdravotnictví). Podavatel žádá, aby byly při přezkumu zohledněny v rozsahu, v němž jsou KSZ Brno dostupné; nebude-li jejich identifikace dostatečná, žádá o výzvu k přesnému doplnění.

XI. Závěr

Jádrem věci není administrativní osud jedné předžalobní výzvy. Jádrem je dosud nezodpovězená otázka, zda se některý orgán veřejné moci vůbec věcně zabýval preventivním podáním ze dne 12. 7. 2026 a konkrétně nabídnutými mírnějšími prostředky. Pokud nikoli, nejde podle názoru podavatele o neutrální absenci odpovědi, ale o procesní deficit s přímým významem pro pěstební rok 2026 a pro případné budoucí zásahy do domovní svobody a majetkové sféry.

Žádám proto o úplné, konkrétní a přezkoumatelné vyřízení všech výše položených otázek a o sdělení učiněných dozorových či nápravných opatření.

Poznámka k právním východiskům

Pro orientaci v právní argumentaci byly použity zejména § 157, § 157a a § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a judikatura Ústavního soudu k subsidiaritě a proporcionalitě domovních prohlídek, zejména usnesení sp. zn. I. ÚS 1725/13 a nález sp. zn. III. ÚS 1956/13. Odkaz na tyto prameny nenahrazuje skutkové prokázání tvrzení obsažených v podání.

V Ospělově dne 26. července 2026

Mgr. Dušan Dvořák